

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2082/2535

จำสืบทำรวจวิรุษฐ์ พูลทะวงศ์

โจทก์

นายจำลอง พุทธชัย กับพวก

จำเลย

นายไกร สารพัจน์ ทนายความจำเลยที่ 3

ที่ 11 ที่ 13

ผู้ยื่นคำร้อง

ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ที่ 11 ที่ 13 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 180)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 5

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งหมดและบริวารยกเว้นจำเลยที่ 5 ออก
จากที่ดินส่วนที่เป็นที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3304 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมือง
สุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ของโจทก์ ให้จำเลยแต่ละคนใช้ค่าเสียหายตาม
อัตราส่วนเนื้อที่ดินที่จำเลยและบริวารอยู่ในอัตราไร่ละ 1,200 บาท หรือข้าวเปลือก
60 ถังต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินให้
โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 12 ที่ 15 และที่ 21 กับให้จำเลยที่ 3 ที่ 6 ถึงที่ 11 ที่ 13 ที่ 14 ที่ 16 ถึงที่ 20 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 2,400 บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 3 ที่ 11 ที่ 13 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 ต่างยื่นฎีกา และทนายความจำเลยทั้งหกยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 172,175 และ 174)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 146)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 3 ที่ 11 ที่ 13 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 ไว้ระหว่างฎีกา ส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยดังกล่าวแต่ละคนหรือร่วมกันหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ปีละ 2,400 บาท เป็นเวลา 8 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยดังกล่าวไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 3 ที่ 11 ที่ 13 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 ไว้ระหว่างฎีกา ส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยดังกล่าวแต่ละคนหรือร่วมกันหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ปีละ 2,400 บาท เป็นเวลา 8 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่

ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยดังกล่าวไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>